

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1812/2533

นางบัวศรี พรหมประดิษฐ์หรือชาฟิลม
เด็กหญิงเบญจศีล เข้มทอง ในฐานะ
ทายาทผู้รับมรดก

โจทก์

จำเลย

ของนางทองใบ เข้มทอง กับพวก
นางบัวศรี พรหมประดิษฐ์หรือชาฟิลม
โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้น
ไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าบุตรของโจทก์ซึ่งเกิดกับสามีคน
ที่ 2 ทั้ง 5 คน ต่างก็ประกอบอาชีพมีรายได้ทุกคน โดยเฉพาะนายสมนึกประกอบ
อาชีพช่างเครื่องยนต์มีรายได้เดือนละประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาท และบุตรก็ส่ง
เงินมาให้โจทก์ใช้สอยอยู่เป็นประจำเกือบทุกเดือน ประกอบกับเงินค่าขึ้นศาลก็มี
เพียงจำนวนเล็กน้อยโจทก์สามารถขอให้บุตรทั้ง 5 คนช่วยเหลือได้ โจทก์มิได้
ยากจนจริง จึงให้ยกคำร้องของโจทก์หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงิน
ค่าธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน

โจทก์เห็นว่า ตามทางไต่สวนรับฟังได้ว่า ปัจจุบันโจทก์ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็น
ของตนเองต้องพักอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน โจทก์ดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการรับจ้างรายวัน
และจากการช่วยเหลือของเพื่อนบ้านมีรายได้เพียงพอเพื่อซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็น

ประจำวันเท่านั้นและบุตรของโจทก์ก็ไม่มีรายได้พอที่จะช่วยเหลือโจทก์ได้ ซึ่งในการ
วางเงินเป็นค่าฤชาธรรมเนียมต่อศาล โจทก์ได้ขอให้บุตรช่วยเหลือแล้วแต่บุตรของ
โจทก์ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ โปรดมีคำสั่งให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้น
ฎีกาด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 66)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์เลขที่ 1372,1373 และ 1405 เป็นของโจทก์ ให้จำเลยส่งมอบแก่โจทก์
ในสภาพเรียบร้อย ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1372,1373
และ 1405 หรือเพิกถอนชื่อของนางทองใบ เข้มทอง และจำเลยที่ 2 ออกจากหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว แล้วใส่ชื่อของโจทก์ลงไว้แทนหากไม่สามารถกระทำ
ได้ให้จำเลยโอนที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งสามแปลงให้แก่
โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้อง
แล้วมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 46,45,61)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามทางได้สวนยังไม่พอฟังว่าโจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สิน
พอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล ให้ยกคำร้องหากโจทก์ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไป ให้

นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายใน 1 เดือน นับแต่วันทราบคำสั่ง

พิจารณ์แล้ว ตามทางไต่สวนยังไม่พอพียงว่าโจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล ให้ยกคำร้องหากโจทก์ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไป ให้
นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายใน 1 เดือน นับแต่วันทราบคำสั่ง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>